著作権法

原創性

10.17.26

COPYRIGHT

02 INTRO
03 SUMMARY
04 ORIGINALITY
05 QUIZ
06 EXCLUSION
07 CONTACT
08 THE END

COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT

講師簡歷

律師資格 Bar Admission
臺灣及美國紐約州

學歷 Education
國立台灣大學法學士
國立清華大學科技法學碩士
美國哥倫比亞大學法學博士暨碩士

jamie.yang@innovatus.com.tw
02 -7733-7057



Jamie J Yang 楊芝青
合夥律師

COPYRIGHT

about

為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。
（著作權法第1條前段）

什麼是著作？

屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作

什麼不是著作？

不保護思想（§10-1）
實用性物品
法規、公文等明文排除標的

原創性

著作人自行創作，並非抄襲或複製他人之著作

COPYRIGHT

原創性



著作人原始獨立完成，不是抄襲或剽竊而來

表達著作人內心思想或感情，與前已存在作品有可資區別之變化，不必達到前無古人後無來者之程度

Genre: Originality
Author: Created with Chat GPT
Creation: 20260910

COPYRIGHT

想一想

POP Quiz
Class 1 / 3

question 1 - Y照片是著作嗎？

攝影社的A同學爬到象山上去拍攝101，拍出X照片，她把照片發給社上同學分享。B同學見X照片甚美，於是也爬到象山上去拍攝101，研究X照片許久，終於找到A同學拍攝的位置及角度，在剎那間拍出與X照片極近似的Y照片。

COPYRIGHT

想一想

POP Quiz
Class 1 / 3

question 2 - 油畫B是著作嗎？

甲畫家在公園特定角度畫了一株老榕樹，即油畫A；乙畫家看到後，搬畫架到同一個位置、用同一種角度畫出極相似的油畫B。

COPYRIGHT

想一想

POP Quiz
Class 1 / 3

question 3 - 電繪圖Z是著作嗎？

呈題1, B同學覺得A的照片太美又懶得爬山, 於是直接下載A的照片檔案
B同學將A的照片放到繪圖軟體底層, 順著照片中獨特的「雲彩形狀、瞬間車軌光束、特定光影閃爍」進行精確描摹, 繪製成電繪圖Z

COPYRIGHT

什麼是著作

著作權法第5條：本法所稱著作，例示如下 ：



COPYRIGHT

以下何者是著作？

經設計的商標？

圖樣？

事實描述？（今天 Dow Jones 來到 xxx 點..）

F = MA；量子力學

特殊的氣味？

特殊的平面觸感？

COPYRIGHT

以下何者是著作？

於 PTT 發表的文章？

大樓監視器拍到小模跟小狼狗擁吻的獨家畫面？

電話簿資料？

唐詩三百首？

字體？

COPYRIGHT

原創性

Our Moscow Through the Eyes of Mikki
Jun 5, 2013
Sold: 76,000 USD



俄羅斯著名概念藝術家 Vitaly Komar 及 Alexander Melamid 教導黑猩猩拍攝作品倫敦蘇富比拍賣會上拍出76,000 USD之價格

火影忍者案

PETA (Naruto) v David Slater
Jan, 2016



2011 年，英國攝影師 David Slater 在印度尼西亞蘇拉威島拍照時，曾把相機放在一群猴子中間。一隻綽號「火影忍者」(Naruto)的 6 歲印尼黑冠猴按下了快門，留下了一張露齒而笑的自拍照

火影忍者案

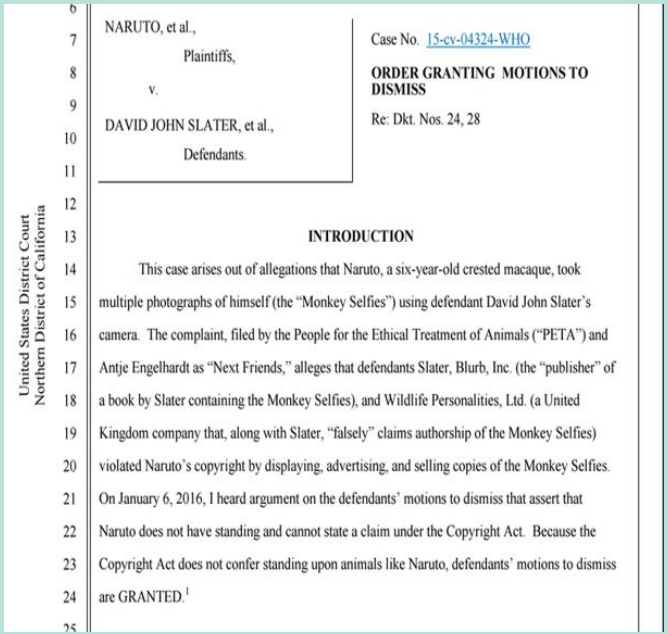
PETA (Naruto) v David Slater
Jan, 2016



Slater 主張著作權，販賣攝影集，Wikipeda 認為無著作權，直接取用 PETA（善待動物組織）對 Slater 提起訴訟，主張 Slater 侵害 Naruto 的著作權

火影忍者案

Order Granting Motion to Dismiss



United States District Court
Northern District of California

NARUTO, et al.,
Plaintiffs,
v.
DAVID JOHN SLATER, et al.,
Defendants.

Case No. 15-cv-04324-WHO

ORDER GRANTING MOTIONS TO DISMISS

Re: Dkt. Nos. 24, 28

INTRODUCTION

This case arises out of allegations that Naruto, a six-year-old crested macaque, took multiple photographs of himself (the "Monkey Selfies") using defendant David John Slater's camera. The complaint, filed by the People for the Ethical Treatment of Animals ("PETA") and Antje Engelhardt as "Next Friends," alleges that defendants Slater, Blurb, Inc. (the "publisher" of a book by Slater containing the Monkey Selfies), and Wildlife Personalities, Ltd. (a United Kingdom company that, along with Slater, "falsely" claims authorship of the Monkey Selfies) violated Naruto's copyright by displaying, advertising, and selling copies of the Monkey Selfies. On January 6, 2016, I heard argument on the defendants' motions to dismiss that assert that Naruto does not have standing and cannot state a claim under the Copyright Act. Because the Copyright Act does not confer standing upon animals like Naruto, defendants' motions to dismiss are GRANTED.[1]

於2016年1月6日，本院審理了被告駁回起訴之申請，主張Naruto沒有資格並且無法根據著作權法提出索賠。由於著作權法不賦予像Naruto這樣的動物訴訟權，故准予被告之申請

(摘譯)

火影忍者案

PETA (Naruto) 上訴

IRELL & MANELLA LLP
David A. Schwarz (State Bar No. 159376)
DSchwarz@irell.com
Casey Hultin (State Bar No. 302904)
CHultin@irell.com
1800 Avenue of the Stars, Ste. 900
Los Angeles, CA 90067-4276
Tel: 310-277-1010
Fax: 310-203-7199

PETA FOUNDATION
Jeffrey S. Kerr (to be admitted *pro hac vice*)
JeffK@petaf.org
1536 16th Street NW
Washington, DC 20036
Tel: 202-540-2171
Fax: 202-540-2208

Matthew Strugar (State Bar No. 232951)
Matthew-s@petaf.org
Martina Bernstein (State Bar No. 230505)
MartinaB@petaf.org
2154 W. Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
Tel: 323-739-2701
Fax: 213-484-1648

Attorneys for Plaintiff

FACTS

25. Naruto and all crested macaques are highly intelligent, capable of advanced reasoning and learning from experience.

26. Like other primates, including humans, Naruto and all crested macaques have stereoscopic color vision with depth perception and are vision dominant. As a result, visual images, including seeing their reflection in a motor bike mirror or camera lens, are intensely interesting experiences for them.

27. Also like humans and other primates, Naruto possesses grasping hands and opposable thumbs with the ability to move his fingers independently. Because he has fingernails instead of claws, he can bring his fingers together in various manipulatory configurations, including picking up and processing foods, grooming other macaques by removing very small ectoparasites as part of a social bonding exercise integral to the macaque community, and extensive acrobatic climbing and swinging from trees. As such, Naruto's use of his hands in any activity results from his intentional, purposeful, and concentrated action, not mere happenstance or accident.

28. Naruto and his community occupy a range in the Tangkoko Reserve immediately adjacent to a human village. Human development is steadily encroaching

火影忍者案

PETA (Naruto) 上訴

與人類和其他靈長類動物一樣，Naruto擁有可用於獨立移動手指的抓握手和對立拇指。因為他有指甲而不是爪子，他可以將手指組合成各種操縱構型，包括拾取和處理食物、通過去除非常小的外寄生蟲來梳理其他獼猴，這是獼猴社群中不可或缺的社交聯結活動，以及從樹上進行廣泛的雜技攀爬和蕩鞦韆。因此，Naruto在任何活動中使用他的手是**有意識的、有目的的和集中的** 行動，而不是偶然或意外。
(摘譯)

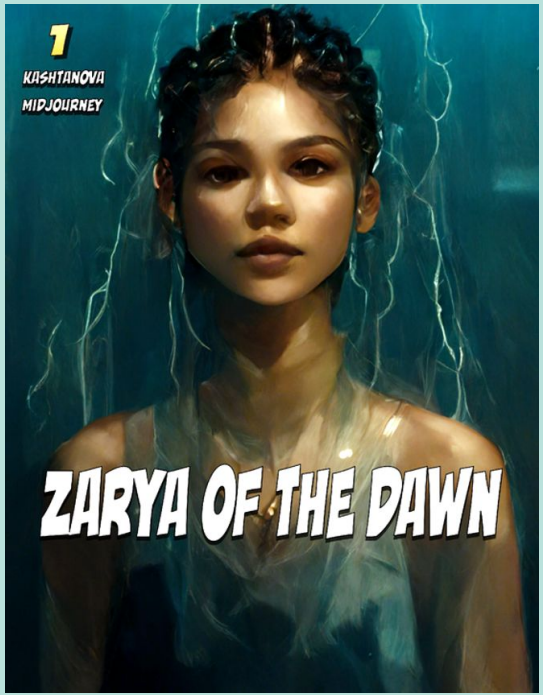
與其他靈長類動物一樣，包括人類在內，Naruto和所有的鳳冠獼猴都具有**立體視覺和深度知覺的視覺**，是視覺主導的。因此，視覺圖像，包括看到自己在摩托車鏡子或相機鏡頭中的倒影，對他們來說是非常有趣的經歷。
(摘譯)

火影忍者案

後記

2017年9月，PETA、David Slater達成和解。根據和解協議的內容， Slater同意將未來自猴子自拍照片的收益的25%捐贈給保護獼猴棲息地的組織。
然而，第九巡迴上訴法院後來判定PETA沒有代表Naruto起訴的資格，並撤銷了下級法院的判決。

Zarya 登記案



美國著作權局　2023/2/21致Kashtanova信函

本局已完成對作品原始註冊申請及存根副本，以及行政記錄中相關通信的審查。我們得出結論，Kashtanova女士是作品文字以及作品書面和視覺元素的選擇、協調和編排的作者。該作者身份受版權保護。然而，如下所述，作品中由Midjourney技術生成的圖像不是人類作者身份的產物。因為目前對作品的註冊未放棄其由Midjourney生成的內容，我們打算取消原先發給Kashtanova女士的證書，並發放一個新證書，只涵蓋她創造的表達性素材。

DABUS 作品 A Recent Entrance to Paradise 遭美國著作權局拒 絕登記、上訴遭駁回

2023年8月18日，哥倫比亞特區聯邦地區法院在Thaler v. Perlmutter案中裁定，完全由人工智能（AI）生成的作品不符合著作權保護資格。法院強調，著作權法旨在保護人類作者的創作，因此只有當作品是由人類創作時，才能獲得著作權保護。



美國著作權局人工智慧著作權報告

Jan 2025

1. 人類作者身份是著作權保護的基石，因此完全由AI生成的作品不受著作權保護。
2. 僅僅撰寫提示詞(prompt)——無論內容多麼詳盡、耗費多少心力——本身不足以產生受著作權保護的作品，但此標準可能隨技術發展而調整。
3. 若作品同時包含人類創作與AI生成的內容，僅人類創作的部分可能受著作權保護。
4. 以AI作為輔助工具強化人類創作過程(例如用於發想或圖像編修)，不會使整件作品喪失著作權保護。

中國深圳市南山區人民法院:
機器人撰寫文章有著作權

原告深圳某计算机系统有限公司关联企业自主开发了智能写作辅助系统——Dreamwriter计算机软件，并授权该计算机系统有限公司使用。2018年8月20日，该公司首次发表了由该软件撰写的财经报道《午评:沪指小幅上涨0.11%报2671.93点　通信运营、石油开采等板块领涨》，并在文末注明了“本文由该公司机器人Dreamwriter自动撰写”。同日，被告上海盈某科技有限公司在其运营的网站上发布了与涉案报道标题和内容完全一致的文章。

英國1988年法院本來就未要求以自然人為著作人

英國是個例外：《1988年著作權、設計及專利法》（CDPA）第9條第3款已明文允許「電腦生成作品」享有著作權保護——作者為「為創作作品作出必要安排之人」。因此，AI生成的作品在英國可能已可受到長達50年的著作權保護，無需具備人類作者的要件。英國智慧財產局（IPO）曾於2022至2023年間就是否修改此條文進行公眾諮詢，但最終維持現行規定不變。

現況小結

管轄地區	須具備人類作者？	主要依據
美國	是	Thaler 案；2025 年美國著作權局報告
英國	否	CDPA 第 9 條第 3 款（電腦生成著作）
中國	視情況而定	以創意控制程度判斷
歐盟	是	隱含要求
日本	視情況而定	個案認定

什麼不是著作

- → 公文等法定項目
- → 思想
- → 只有一種表達方式時，該表達
- → 當表達屬於傳統處理方式時
- → 實用功能

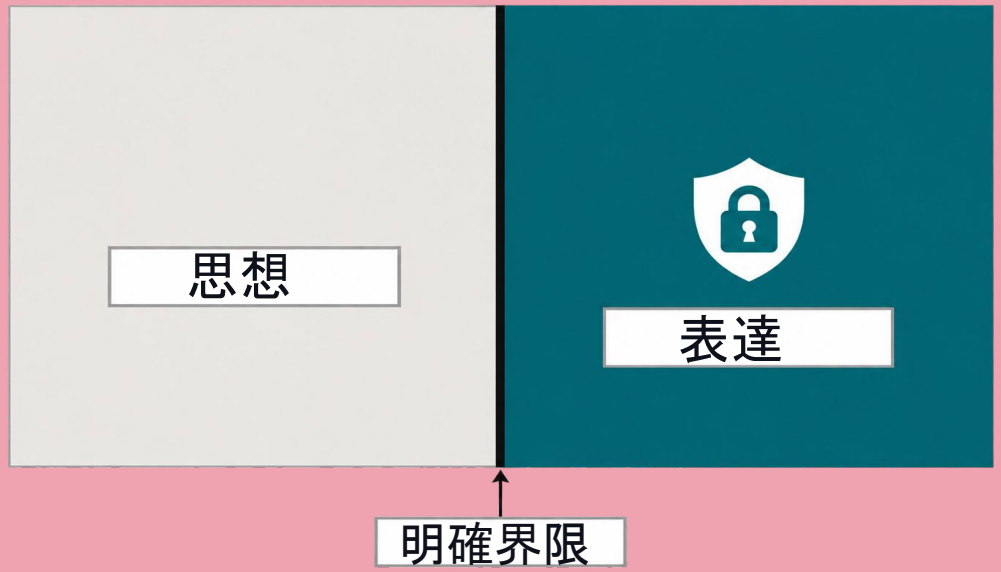
什麼不是著作

1. 憲法、法律、命令或公文。
2. 中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。
3. 標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。
4. 單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。
5. 依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。
6. 前項第一款所稱公文，包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。

什麼不是著作

著作權法不包含思想，只保護表達

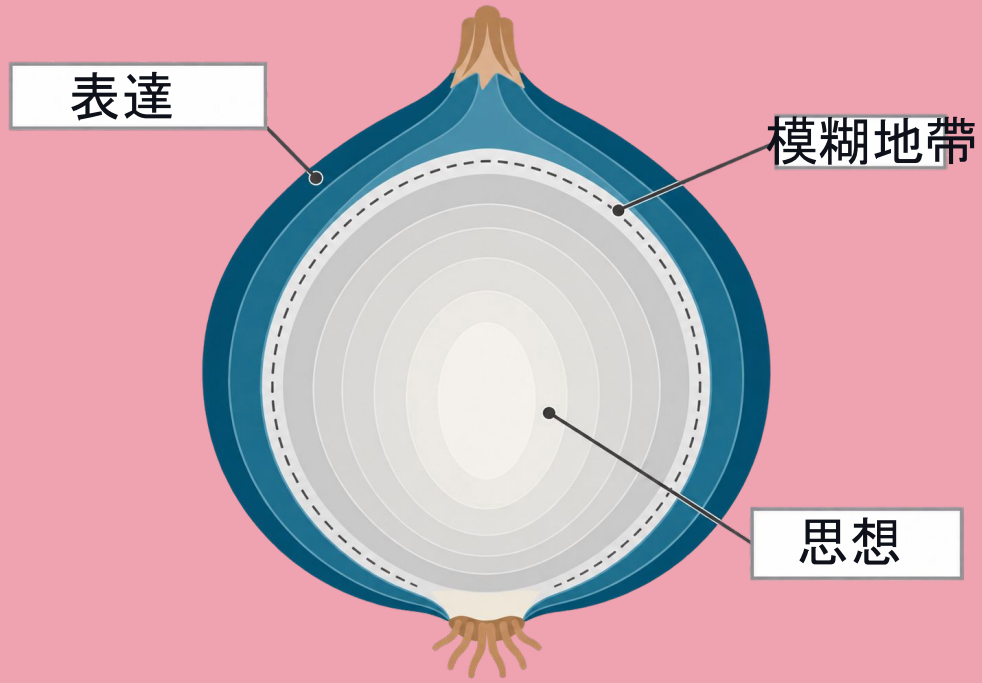
****思想表現二分法 (Idea-Expression Dichotomy)**



什麼不是著作

著作權法不包含思想，只保護表達

****思想表現二分法 (Idea-Expression Dichotomy)**



什麼不是著作

著作權法不包含思想，只保護表達

****思想表現二分法 (Idea-Expression Dichotomy)**



引用自平製作《同人與著作權法》第3頁，
《同人與著作權法》係以CC BY-NC-SA 3.0 TW釋出

Activity

原作者 12 mins

請自創一個A角色、可以是人物、動物或其他，把它畫出來
(畫在第一張紙)

請修改該A角色成爲A’
(畫在第二張紙)

請用文字非常詳細地描述，A’的內容，以儘量使第三人看到可以畫出A’
(寫在第三張紙)

請畫出A’ 6mins

測驗組 (只有文)
(只拿到第三張紙)

對照組 (文+圖)
(拿到第一張及第三張紙)

想一想

POP Quiz
Class 1 / 3

question 4 - A同學的權利範圍

攝影社的A同學爬到象山上去拍攝101，拍出X照片，她把照片發給社上同學分享。A同學可否禁止社上同學在象山上以該特殊的仰角去拍攝101？
如不可以，她的著作權利範圍爲何？

COPYRIGHT

想一想

POP Quiz
Class 1 / 3

question 5 - 電腦程式開發

C公司的採購循環，要從紙本改成數位化，因此委託 D電腦公司在與C公司人員多次訪談得知其作業流程後，畫成 Flowchart 1流程圖，並依照流程圖寫作出 Code 2電腦程式。

Q: 請問以下何者構成著作權侵權？

F電腦公司為節省開發經費，未經C公司及D公司同意，重製Code 2程式並利用之？

F電腦公司為節省開發經費，未經C公司及D公司同意，利用Flowchart 1流程圖節省大量開發時間，開發出更輕巧方便之Code 3電腦程式？

COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT COPYRIGHT

想一想

POP Quiz
Class 1 / 3

question 6 -

請問以下何者最可能被認為欠缺著作權法保護之表達？

1. 商品說明書對商品使用方法、用途及性質的功能性描述
2. 電子商務平台APP之程式原始碼
3. 各位同學自行撰寫的學位論文
4. 藝術家就特定主題所創作之詩歌

COPYRIGHT

當只有一種或很少表現方式時

字典案



輕輕鬆鬆查字典
1993 - 2003

指控侵害 169 個部首，共 1,192 組「字與不同部首之組合體」、「部首與不同部首之組合體」之著作權



標準國語辭典
2010

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當只有一種或很少表現方式時

字典案

亠部首之不同字組合：
No.190「亮（亠）」與No.196「亮（亠）」為重複字；
匚部首之不同字組合：
No.262「巨（工）」與No.268「巨（工）」為重複字；
十部首之不同字組合：
No.269「古（口）」與No.272「古（辛）」為重複字，而部首組合不同；
十部首之不同字組合：
No.283「支（支）」與No.287「支（支）」為重複字；
□部首之不同字組合：
No.411「究（穴）」與No.422「究（穴）」為重複字；

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當只有一種或很少表現方式時

字典案

所謂構想與表達合併原則者，像指構想與表達不可分辨或不可分離；或思想或觀念僅有一種或極有限之表達方式，則該表達與構想合併，著作權法將不予保護，否則將使思想亦為著作權法所保護，因而造成思想之獨占。除影響人類文化、藝術之發展外，亦侵害憲法就人民言論、講學、著作及出版自由等基本人權保障

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當只有一種或很少表現方式時

字典案

參諸兩者辭典或字典均針對**國小及國中學生之需求所編寫，是在易誤解部首之選字或「字與不同部首之組合體」，自不宜過於偏澀，故難免受到較多限制，而產生諸多相同之表達，此乃表達方式受限，致觀念與表達合一**。參諸被告字在「字與不同部首組合」之選字方面，有多處與原告明顯不同，其屬著作之重要部分，足見被告在選擇「字與不同部首組合」之客觀表達有所不同，不成立實質相似。

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當只有一種或很少表現方式時

賴和案

臺灣新文學之父

賴和基金會及成大林瑞明教授將遺稿及遺物選擇編排成系爭叢書（新文學卷、漢詩卷（上）、漢詩卷（下）、筆記卷、影像集）

智慧財產及商業法院104年度民著上更(一)字第2號

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當只有一種或很少表現方式時

賴和案

查系爭叢書與系爭叢書電子檔篇章順序大致雷同，係因賴和基金會與聯合百科公司均屬研究性質之文庫，均為服務學術社群而編，亦均採用國學大師手稿全集最常用的編輯方式，即以年代與國學大師自編原序排序，故所呈現之順序當然大致相同。...(2)四大文體之編輯分類:賴和基金會之系爭叢書與聯合百科公司等4人之系爭叢書電子檔之編輯分類大致相同，係因非林瑞明創作之分類，而是中國近代文學史上早已有之分類...本件應適用構想與表達合併原則

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當只有一種或很少表現方式時

吃角子老虎遊戲

必要場景原則（scenes a faire）

對於「觀念與表達合併原則」之補充

處理特定主題之創作時，實際上不可避免地必須使用某些事件、角色、布局或布景

處理該特定主題所不可或缺

標準之處理方式

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當屬於傳統標準處理方式時

吃角子老虎遊戲

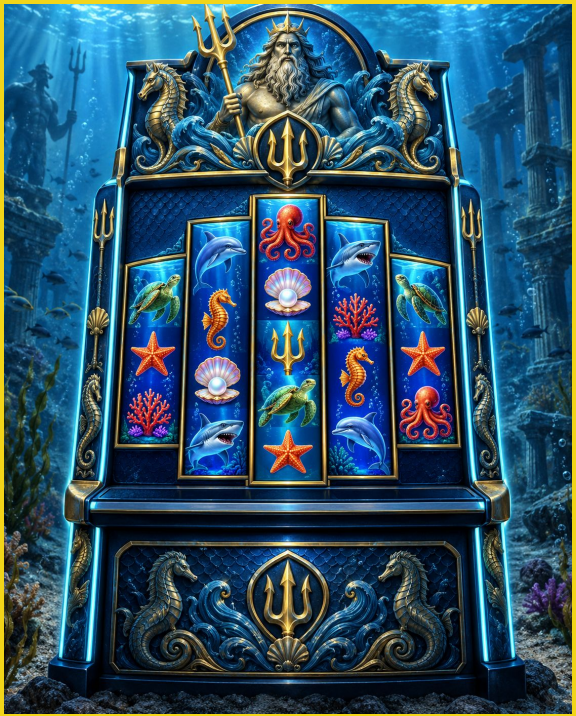


示意圖 非本案機臺

二遊戲進行頁一連線得分(一)圖式轉動之使用者介面，皆為點選「啟動」選項可令矩陣內圖案轉動，矩陣內各輪會呈現「由上而下」轉動與各輪會「由左至右」自動停止轉動，由於二遊戲皆為模擬實體賭場的吃角子老虎的遊戲機台，該類遊戲機台之矩形陣各輪大部分均以「由上而下」轉動並「由左至右」自動停止轉動，則二遊戲使用者介面皆欲模擬實體賭場的吃角子老虎的遊戲機台

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當只有一種或很少表現方式時

吃角子老虎遊戲

因此，二遊戲使用者介面之矩陣內各輪會呈現「由上而下」轉動與各輪會「由左至右」自動停止轉動之表達方式相同，基於必要場景原則，「海神戰紀」遊戲此部分「表達」縱使與「海神」遊戲相同，亦不構成電腦程式著作之侵害

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 35 號判決
智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號判決維持

當屬於傳統標準處理方式時

曹操

原告



曹操：亂世之能人、野戰之天才、中國兵學之推廣者

69年7月間
戰略家叢書
聯鳴文化有限公司出版

1. 44 處文字
2. 3 處圖

被告



曹操爭霸經營史

80年1月1日 遠流公司出版，
98年間發行電子書

智慧財產法院103 年度民著訴字第 5 號民事判決

當屬於傳統標準處理方式時

曹操

原告



抄襲「匡亭之戰」、「南皮之戰」、
「柳城之戰」之圖及描述

智慧財產法院103 年度民著訴字第 5 號民事判決

當屬於傳統標準處理方式時

曹操

雖被控著作 1、2 著作內容之陳述過程及配置，有許多部分內容與系爭著作有類似或相同之處，但係在處理特定三國歷史戰爭主題之創作時，實際上不可避免地必須使用當時事件、角色、布局或布景，雖該事件、角色、布局或布景之表達與系爭著作雷同，但因係處理該特定主題所不可或缺，或至少是標準之處理方式，故其表達縱使與系爭著作人相同，亦不構成著作權之侵害

智慧財產法院103 年度民著訴字第 5 號民事判決

當屬於傳統標準處理方式時

曹操

且該部分的內容均屬於描述性質，且為眾所皆知之基礎史料，因描述對象相同均為三國史料，以三國之歷史背景包含人、事、時、地、物等為描述基礎，所以在描述字眼的選擇上受到歷背景的限制，而有相同或類似的用詞，故有小部分用語相同，依前所揭諸的「必要場景原則」，此部分的表達並不受著作權法保護

智慧財產法院103 年度民著訴字第 5 號民事判決

當該表達同時有功能時

美術工藝品

美術工藝品係包含於美術的領域內，應用美術技巧以手工製作與實用物品結合，而具有裝飾性價值，可表現思想感情的單一物品的創作。



竹編自由紋花器
作者：張真經
材質：竹籐器
尺寸：長:29 x 寬:29 x 高:38.2 (cm)
重量：0.66kg
登錄號：20170011035
臺中市纖維博物館典藏

Ex: 手工捏製的陶瓷作品、手工染織、竹編、草編等等均屬之

當該表達同時有功能時

美術工藝品

可量產者是否仍為美術工藝品？

作品是否為美術著作(包括美術工藝品)須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。至完全以模具或機械製造之作品緣非具備美術技巧之表現，自不屬美術著作，至著作人是否自始即以大量生產為目的並非著作權法保護之準據，且與該作品是否屬美術工藝品無關

民國 86 年 4 月 21 日台(86)內著字第 8605535 號函

當該表達同時有功能時

美術工藝品

原告之法國包款設計

Céline Luggage 包款設計	Givenchy Pandora 包款設計	Givenchy Antigona 包款設計
		

來源:智慧財產法院 107 年度民著上字第 15 號判決附圖

當該表達同時有功能時

美術工藝品

原告、被告包款1比較圖

Givenchy Pandora 包款設計	二阿國際 羅馬別針 ROME 皺羊皮拉鍊單提包
	

來源：智慧財產法院 107 年度民著上字第 15 號判決附圖

當該表達同時有功能時

美術工藝品

原告、被告包款2比較圖

Givenchy Antigona 包款設計	二阿國際 輕軟牛皮 CHERRY 櫻桃貝蒂包
	

來源：智慧財產法院 107 年度民著上字第 15 號判決附圖

當該表達同時有功能時

美術工藝品

法院判斷標準：

- 商品形狀為達成其功能所必要者，屬應用於物品型狀之具體設計，並非以美術技巧表現之思想或感情者
- 商品之實用功能性形狀，雖可供產業上利用，然未能表現創作之美術技巧，不得取得美術著作之保護。故具有實用技術性及功能性之商品形狀或設計，並非美術著作所保護之客體

來源：智慧財產法院 107 年度民著上字第 15 號判決附圖

當該表達同時有功能時

美術工藝品



應用法院判斷標準，囧臉包哪一部分不是美術著作？

當該表達同時有功能時

美術工藝品



應用法院判斷標準，Pandora包哪一部分不是美術著作？

當該表達同時有功能時



美術工藝品

應用法院判斷標準，Antigona包哪一部分不是美術著作？

當該表達同時有功能時

美術工藝品

法院解答篇：

囧臉包哪一部分不是美術著作？

1. 把手與包包正面連結處，呈現類似兩隻眼睛造型，把手可固定於包包正面；

2. 連結處兩側車縫 S 狀皮革，形成流線圖形，可增加縫合面積；

3. 把手下方之收納夾層，係以一字形拉鍊形成一字型，便於使用者開啟與關閉



當該表達同時有功能時

美術工藝品

法院解答篇：
Pandora包哪一部分不是美術著作？

1. 包款呈現單一黑色長方形塊之整體造型，並呈現略微傾斜之狀態，並僅於傾斜之高聳側連結一只把手，兼具斜背與手提之功能；

2. 其於包包正面上方之對稱邊緣附近，設計兩道平行拉鍊，再於側面之收納夾層，設計一道較短之平行拉鍊，均以一字形拉鍊形成一字型，便於使用者開啟與關閉



當該表達同時有功能時

美術工藝品

法院解答篇：

Antigona包哪一部分不是美術著作？

1. 包款其呈現單一顏色之不等邊六角形之整體造型，左右兩側之較短邊，對稱地位於包包側面上方，其屬簡單之幾何圖形改變，有簡約風格之視覺效果；

2. 把手與包包之兩連結處，使用不等邊六角形皮革車縫，以上一大二小共計三處之不等邊六角形，形成簡單幾何圖形，可增加縫合面積

3. 把手車縫上方，係以較寬之倒五角形另色皮革，縫製 logo 標誌，具有品牌之標識功能



判決結論

以下包款，整體造型與設計，除可強化視覺與增進商品質感效果，吸引相關消費者之視覺，以刺激購買慾望外，其整體造型與設計之主要目的，在於易於攜帶與有效發揮包款裝置物品之功能，並非以美術技巧表現思想或感情，不是美術工藝品

Céline Luggage 包款設計	Givenchy Pandora 包款設計	Givenchy Antigona 包款設計
		

當該表達同時有功能時

圖形著作

所謂圖形著作者，係指以思想、感情表現圖形之形狀或模樣之著作，其包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作。科技或工程圖形著作，係指器械結構或分解圖、電路圖或其他科技或工程設計圖形及其圖集著作。

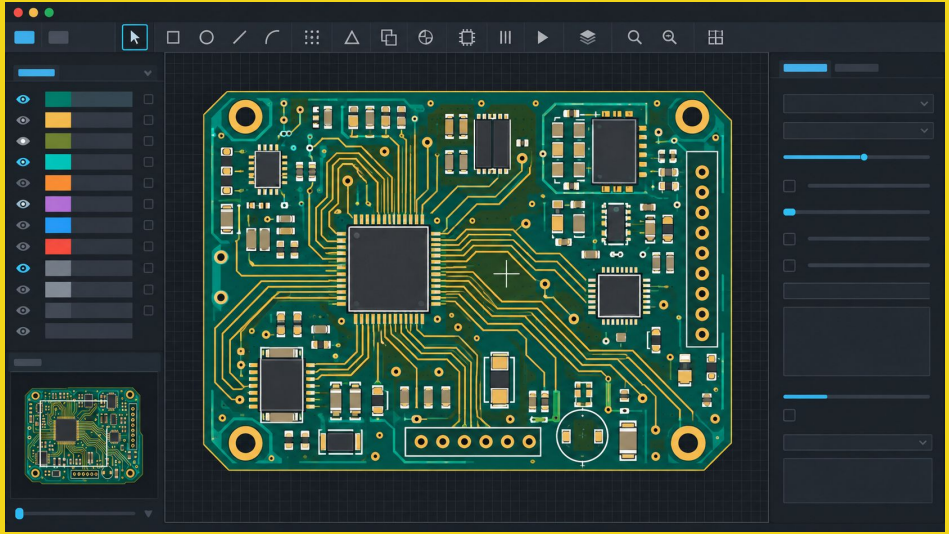
智慧財產法院 102 年度民著上字第 26 號民事判決



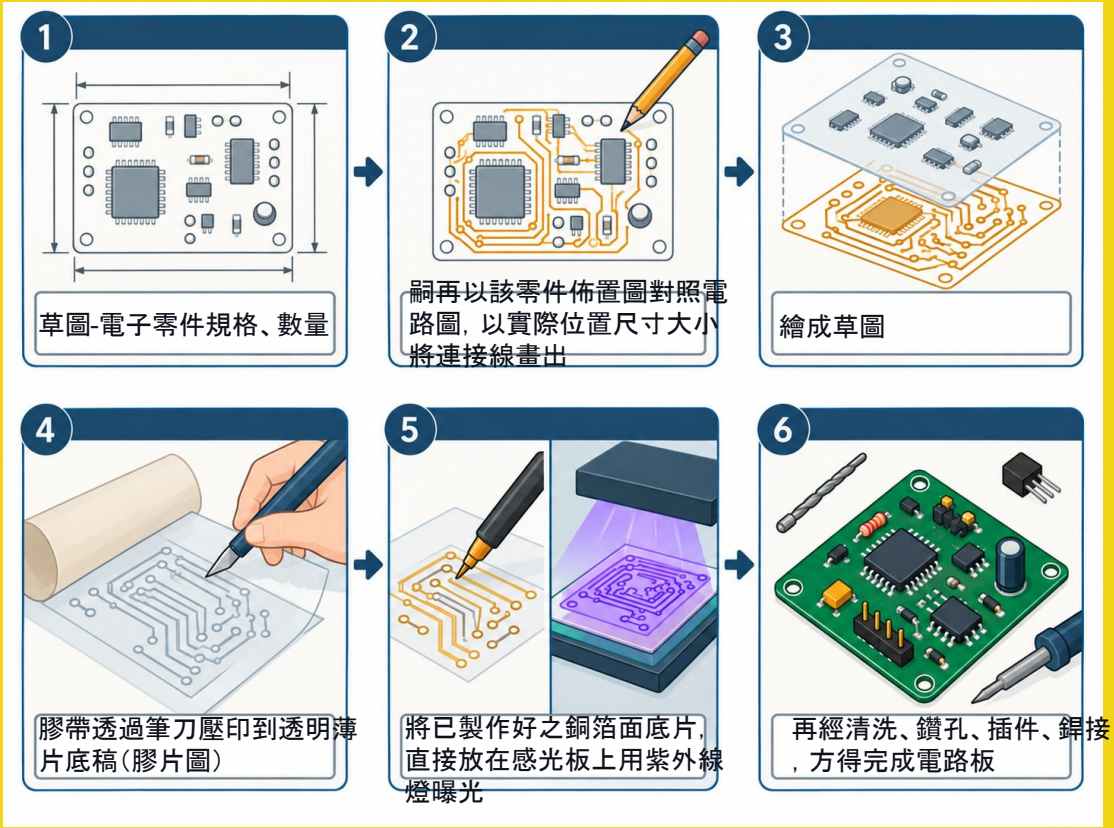
當該表達同時有功能時

PCB案

按著作權法規定，圖形著作屬著作之一種，包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形。來函所述微電腦電路板之「原始電路圖」，如係前述之「科技設計圖」，則屬於著作權法所保護的著作。依電路圖所製作之電路板，如係以作成膠片的方式，再做成電路板，且該電路板上顯示（再現）出著作內容，即有重製或改作原電路圖之圖形著作之情形。故電路板上如已再現電路圖之著作內容，即屬電路圖之重製物



當該表達同時有功能時

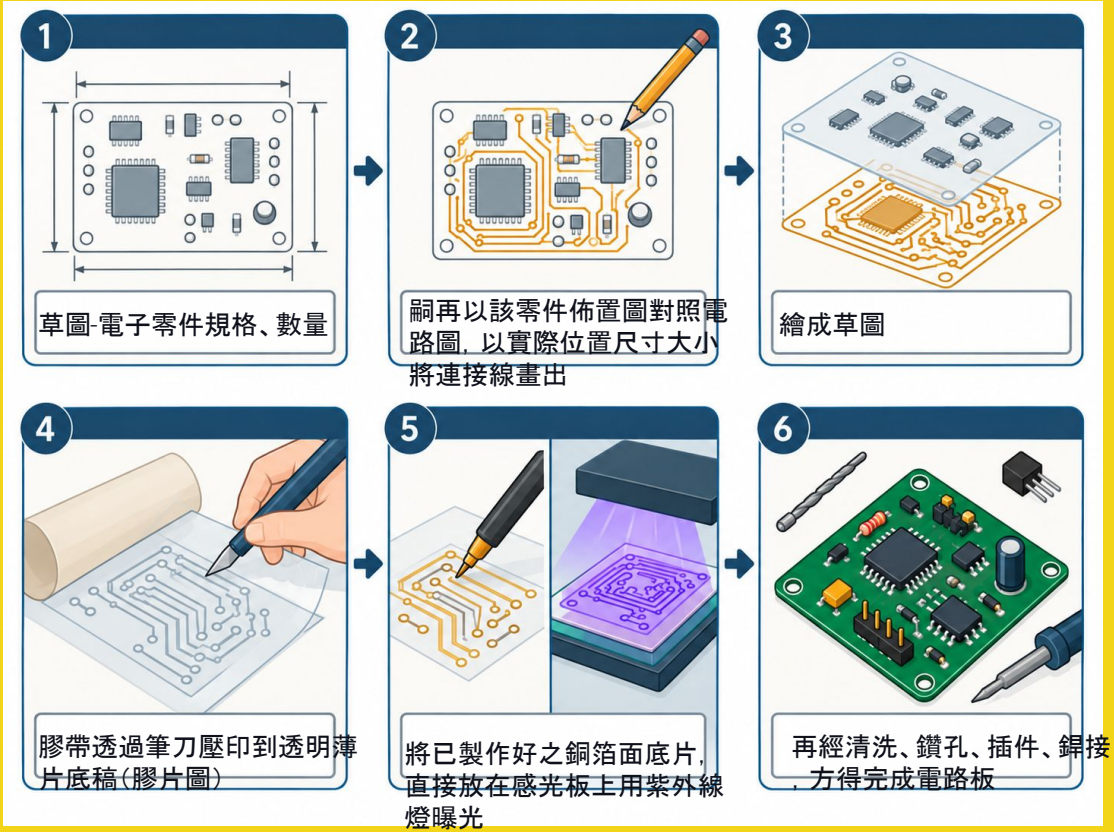


PCB案

電路圖將電子零件規格、數量列出，並確定實際零件尺寸、形狀，配合電路板之尺寸，繪製出一張零件佈置圖。嗣再以該零件佈置圖對照電路圖，以實際位置尺寸大小將連接線畫出(Layout)，如果位置及大小都適當，即可繪成草圖，該草圖繪製完成後有零件面及銅箔面兩張圖。當該草圖排列好，再以現成之轉印紙、膠帶，透過筆刀加壓轉印到透明薄片底稿(即原告所提出膠片圖)，再以油性奇異筆將銅箔面畫上銅軌及圓點再去蝕刻，或用正性感光電路板，將已製作好之銅箔面底片，直接放在感光板上用紫外線燈曝光，再進行感光板之顯影後再去蝕刻。再經清洗、鑽孔、插件、銲接，方得完成電路板

當該表達同時有功能時

PCB案



左邊的步驟，哪裏出現圖形著作？

答：膠片圖

當該表達同時有功能時

PCB案

案情:
被告(被上訴人)為原告(上訴人)前員工，自立門戶後開始銷售類似的微電腦均衡測試機

問題:
權利人如何證明侵害著作權？
取得的侵權品是何種形態？

當該表達同時有功能時

PCB案

查上訴人所提出之膠片圖，「於電子工程上之稱為 GerberFile（也就是電子電路 layout 佈局圖，也可稱為底片檔），是用來給印刷電路板廠製作電路板之用。一般當電路設計完成必需把電路轉成 GerberFile 底片檔才可以交給板廠製板，所以應屬電路之佈局設計圖，至於創作性部份，不論以何方式產生 GerberFile，零件的擺置、電路的走線、線寬都可能影響電路的穩定性及系統是否會電磁干擾等，雖然數位電路板不如高頻電路板影響大，但應還是有其獨創性。」（參見財團法人工業技術研究院九十三年十二月二十三日工研院字第一八五八七號函附鑑定報告，原審卷二第四九頁）。

故其性質應屬科技設計圖形著作，為著作權法保護之客體，國立臺灣大學工學院鍾添東、劉正良教授及法學院蔡明誠教授亦採相同之見解（參見本院九十一年度上訴字第三一八號刑事卷，下稱本院刑事卷，第一九六頁至第一九八頁、原審卷二第三五頁、第四六頁所附之意見函）

臺灣高等法院臺南分院 94 年度上易字第 60 號判決

當該表達同時有功能時

PCB案

又依工業研究院九十三年十二月二十三日函附之鑑定報告載:「(二)...附件二之電路板上之電路佈局與附件一之三張圖面中之何者所呈佈局是否完全相同相似(相似程度為何？)，對照電路板及圖面可以確定此二片電路板不是由附件一之三張圖面所製作。附件二之電路板上之電路佈局與附件一之三張圖面所呈現佈局幾乎非常相似，相似程度大約 98%。」，足認本件電路板上之電路佈局與上訴人所提出之膠片圖上所呈現之佈局實質相似

當該表達同時有功能時

包包案 v PCB案

- ★ 膠片圖、電路佈局圖有無功能性？
- ★ 著作權法與積體電路電路布局保護法的關係？
- ★ 包包案、PCB案完全不同結果？

按著作權法保護表達，不保護表達所含之概念，如表達的本身概念與其表達同一，此時因僅有一種或少數有限方法可予表達時，該概念的表達即例外不受著作權法保護。查積體電路電路布局之概念，係由積體電路電路布局法予以保護，至積體電路電路布局圖係其電路布局之唯一表達方法，故積體電路電路布局圖自不受著作權法保護。又積體電路電路布局保護法所保護者非該電路布局之圖形，而係該圖形所揭示之電路布局本身。易言之，積體電路電路布局之圖形不受著作權法之保護，亦不受積體電路電路布局法之保護。系爭網路測試器之電路板如屬積體電路電路布局圖，即非圖形著作而不受著作權法之保護，茲提供上述意見，敬請參考

當該表達同時有功能時

其他實用著作案件

工程剖面圖

所謂科技或工程圖形著作，係指器械結構或分解圖、電路圖或其他科技或工程設計圖形及其圖集著作」（本院 102 年度民著上字第 27 號民事判決意旨，最高法院 108 年度臺上字第 745 號民事判決駁回上訴確定）。查原告所提 C 、D 、E 、G 、H 、I 圖之系爭規格圖，既為產品規格設計佈局之平面線條圖示，其原創性在於將實體設備，以工程繪圖之技巧轉換成圖形，作者並對於其所欲描繪之橫切面有所採擇，足以表現作者之個性或獨特性，自為圖形著作

智慧財產法院 108 年民著訴字第 65 號民事判決

當該表達同時有功能時

其他實用著作案件

晶片模組控制程式

甲類檔案之文字內容，係以 verilog 硬體描述語言或 C 語言之語法或指令所組成，其內容或在描述數位電路模組之行為或資料流，或在描述各電路模組之整合、模擬驗證資料之產生、訊號格式之轉換等。而其檔案內容所表達者，乃係依據特定的晶片規格、功能進行規劃，並有賴作者之思維、智巧投入相當程度之精神始得將晶片內部之數位電路區分為多個電路模組後，據以定義出各電路模組之輸 / 出入端及其動作，後續並以適當的輸入激勵及相應的測試訊號來加以模擬驗證，當具有創作性

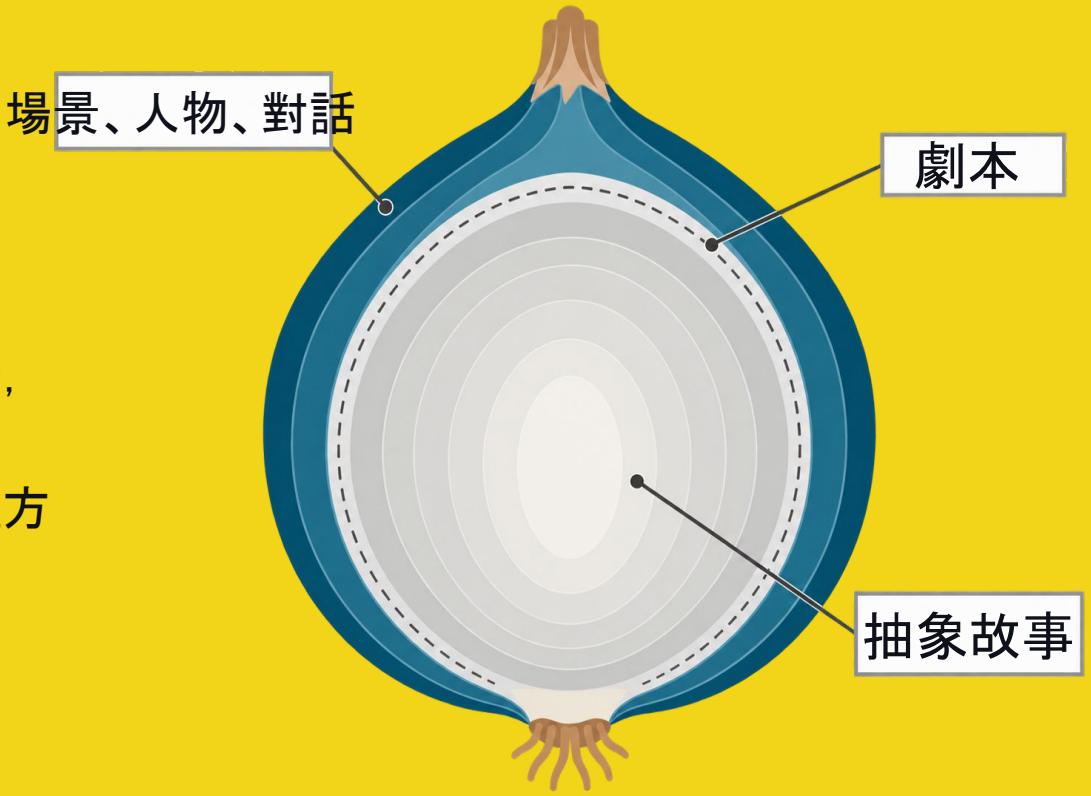
臺灣新竹地方法院 104 年智訴字第 1 號刑事判決

被告雖然辯稱此部分有思想與表達合併原則之適用，而不受著作權法之保護云云，亦即被告主張任何人來為該思想之表達，均不可避免會有相同之呈現，然被告僅係泛稱有此原則之適用，縱使其間有部分適用行動產業處理器介面（MIPI）等等標準，然此僅表示晶片所表現之物理特性或功能需符合該特定標準或規範，各廠商仍可在符合該特定標準或規範的框架內自行加以開發，已如前述，是被告實未具體指明何以該等檔案僅有「一種」或極為有限的程式碼表達方式而不受著作權法之保護

小結

什麼不是著作:

- ➔ 公文等法定項目
- ➔ 思想
- ➔ 只有一種表達方式時, 該表達
- ➔ 當表達屬於傳統處理方式時
- ➔ 實用功能



COPYRIGHT	HELLO	01
COPYRIGHT	INTRO	02
COPYRIGHT	COPYRIGHT	03
COPYRIGHT	ORIGINALITY	04
COPYRIGHT	QUIZ	05
COPYRIGHT	EXCLUSION	06
COPYRIGHT	CONTACT	07
COPYRIGHT	THE END	08

thank you.